

2. 案由：诈骗罪

【基本案情】

2022年6月25日至29日，被告人谭某、陈某通过网络收购多张手机卡，利用手机、音频转接线等器材，在某宾馆房间内、某镇甘蔗田等地，从通讯 APP 上接受诈骗团伙的远程指示，操作“GOIP”（虚拟拨号设备）网关设备为诈骗分子提供远程通讯基站跳转服务，帮助诈骗分子远程拨打被害人刘某某的电话实施诈骗活动，致使刘某某被诈骗分子以冒充买家的方式骗取1.7万元。2022年6月29日，谭某、陈某在某宾馆401号房内操作“GOIP”网关设备远程拨打诈骗电话时被公安机关当场抓获，二人作案时所使用的手机、手机卡、音频转接线等工具被扣押。

【案件焦点】

行为人明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍利用“GOIP”网关设备远程为诈骗犯罪提供技术支持的行为定性。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区来宾市兴宾区人民法院经审理认为：被告人谭某、陈某明知他人实施诈骗犯罪，仍为他人提供远程通讯基站跳转服务，帮助他人利用电信网络技术手段以虚构事实的方法骗取被害人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。在电信网络诈骗共同犯罪中，谭某、陈某合伙参与远程转拨诈骗电话活动，均起次要作用，均系从犯，应当从轻处罚。谭某、陈某被动归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪，可以从轻处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：

一、被告人谭某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元；

二、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元；

三、责令被告人谭某、陈某共同退赔被害人刘某某经济损失人民币17000元；

四、扣押在案的手机、手机卡、音频转接线等作案工具，由扣押机关予以没收，作物证保存。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

本案系一起利用“GOIP”设备实施电信网络诈骗案件。“GOIP”全称Gsm Over Internet Protocol,是网络通信的一种硬件设备，一般由“GOIP+卡池设备”组成，配套的卡池设备可以插入上百张手机卡，GOIP通过通信嵌入式软件，可

